

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4537/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย จิระศักดิ์ ทิพย์โส
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์
นาง ชะม้อย ทิพย์โส

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

สำนวนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย เอกสารใน สำนวนการสอบสวนดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเอกสารในสำนวนคดีเรื่องอื่น ผู้ร้องสามารถตรวจตราให้ทราบได้โดยง่ายถึงความมีอยู่และความแท้จริงแห่งเอกสารนั้นกรณีเข้าข่ายยกเว้น ที่ผู้คัดค้านไม่ต้องส่งสำเนาให้ผู้ร้องก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 90(1) ประกอบพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มีหนังสือถึงผู้ร้องให้ผู้ร้องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของจำเลย ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นของจำเลย เพียงแต่ใส่ชื่อผู้ร้องซึ่งเป็นบุตรของจำเลยไว้แทนเท่านั้น ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้องให้ผู้ร้องใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่วนค่าทนายความเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินคดีเองจึงไม่กำหนดให้

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 6 บัญญัติว่า "กระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย หมายความว่า กระบวนการพิจารณาซึ่งบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าจะกระทำต่อศาลหรือต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตั้งแต่เริ่มคดีจนถึงคดีสิ้นสุด" และมาตรา 139 วรรคท้าย บัญญัติว่า "เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นั้นให้ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานของศาล" ดังนั้น ส่วนของการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย ถือได้ว่าเอกสารหมาย ค.1 และ ค.2 ในส่วนการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นเอกสารในสำนวนคดีเรื่องอื่นและเอกสารดังกล่าวเป็นบันทึกคำให้การของผู้ร้องเองที่ได้ให้การไว้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ยึดอายัดทรัพย์ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 เป็นเอกสารที่ผู้ร้องทราบดีอยู่แล้ว และสามารถตรวจตราให้ทราบได้โดยง่ายถึงความมีอยู่และความแท้จริงแห่งเอกสารนั้นกรณีเข้าข้อยกเว้นที่ผู้คัดค้านไม่ต้องส่งสำเนาให้ผู้ร้องก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่าสามวันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 90(1) ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153ศาลจึง
รับฟังเอกสารหมาย ค.1 และ ค.2 เป็นพยานหลักฐานของผู้คัดค้านได้ และฟังข้อเท็จ
จริงว่าที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นของจำเลย ผู้ร้องลงชื่อถือกรรมสิทธิ์ในโฉนด
ที่ดินพิพาทแทนจำเลย

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>